

과세대상 연구용역 업무처리 조사결과 보고

[자체조사 2021-2]

감사청렴부

1. 배경 및 목적

부가가치세 납부 대상인 민간수탁연구용역에 대한 면세과제 처리 및 해외기술료 수입액 영세율 미신고로 북대전세무서의 세무조사(21.7.5~7.27)* 결과 부가가치세 및 가산금을 납부하게 됨에 따라, 관련 연구사업 업무처리에 대한 문제점 조사 및 후속조치 대책을 강구

※ 북대전세무서 세무조사 개요

- 조사대상 과세기간 : 2019.1.1. ~ 12.31
- 세무조사 기간 : 2021.7.5. ~ 7.27
- 조사사유 : 납세자의 신고내용에 대해 정기적으로 성실도를 분석, 불성실 혐의가 있다고 인정하는 경우에 세무조사 실시
(연구원은 과세사업자로서, 년 4회(매분기 다음달 25일) 부가가치세 신고)

2. 조사대상 및 중점내용

- 대상범위 : 부가가치세 과세 대상 민간수탁 연구용역 관련 규정 및 업무절차 확인·조사, 과세관련 업무수행에 있어 관련부서의 업무처리에 관한 사항
- 조사내용 : 민간수탁 연구용역 현황조사, 기술료 수입액 영세율 점검 및 기타 과세관련 조사 필요사항
- 조사방법 : 세무서 조사 보고서 자료에 의한 점검 및 서면(대면) 조사

3. 조사기간 및 조사인원

- 조사기간 : 2021. 9. 1. ~ 2021. 11. 30.
(과기정통부 종합감사 수감 대응에 따른 조사기간 연장)
- 조사인원 : 연구운영실, 기술사업화실, 재무실 부서장 및 담당자

4. 조사결과 및 문제점

1) 세무조사 결과

○ 민간수탁 연구용역 계산서 발행(8건, 328,887,000원)

계산서 발행일	매출처	공급가액(원)	사업명
2019.1.10	□□□□□	68,000,000	○○○○ ○○○○○○ 기본설계 진동해석
2019.1.10	□□□□□	22,886,000	○○○○○○○기본설계 함내소음 해석
2019.1.30	□□□□□	198,000,000	○○○○ ○○○○○○ 통합생존성 강화설계
2019.12.24	□□□□□	26,000,000	○○○ 상세설계 및 축계진동 해석
2019.1.7	□□□□□	5,000,000	시험검사, 사후관리계약금 2차분
2019.4.23	□□□□□	1,540,000	창업보육센터 기술상용화 보상금
2019.5.8	□□□□□	6,667,000	공동기관 민간부담금
2019.12.23	□□□□□	794,000	창업보육센터 기술상용화 보상금

○ 국외 기술료 수입액 영세율 미신고(2건, 64,455,668원)

징수일	매출처	공급가액(원)	기술명
2019.1.4	□□□□□	15,121,604	○○ ○○○ 와이어의 제조 및 장비시스템 기술
2019.9.10	□□□□□	49,334,064	○○ ○○○ 와이어의 제조 및 장비시스템 기술

○ 부가가치세 세금계산서 미발급 및 영세율 미신고에 따른 고지 결정

구분	공급가액	부가세	가산세	합계	기타
민간수탁연구용역 외 계산서 발행	328,887,000	29,898,818	14,939,387	44,838,205	2019년 부가세 1,2기분
국외기술료 미신고(영세율)	64,455,668	-	322,278	322,278	
합계	393,548,668	29,898,805*	15,261,665	45,160,470*	

* 납부결정세액에서 13원 절사 납부

2) 조사결과 및 문제점

○ 세무관련 업무처리 부적정(연구운영실)

- 「부가가치세법」*상 면세용역에 해당되지 않는 민간수탁 연구용역에 대해 세금계산서를 발행했어야 하나 계산서를 발행함에 따라 8건 328,887,000원의 미납부세액이 발생하여 부가가치세 29,898,818원, 가산세 14,939,387원 총 44,838,205원의 납부세액이 발생함

※ 연구원은 2014.11.21.일자로 면세사업자에서 과세사업자로 사업자등록을 변경함

○ 국외 기술료 수입액 영세율 미신고(기술사업화실)

- 국외 기술료 수입액에 대해 부가가치세 신고 시 영세율 매출 신고를 하여야 하나, 매출신고 2건 64,455,668원을 누락하여 가산세 322,278원의 납부세액이 발생함

「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세) ① 다음 각 호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.

18 : 종교, 자선, 학술, 구호, 그 밖의 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역으로서 대통령령으로 정하는 것

「부가가치세법 시행령」 제45조(종교, 자선, 학술, 고호 등의 공익 목적 단체가 공급하는 재화 또는 용역으로서 면세하는 것의 범위) 법 제26조제1항제18호에 따른 종교, 자선, 학술, 구호, 그 밖의 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역은 다음 각 호의 재화 또는 용역으로 한다.

2 : 학술 및 기술 발전을 위하여 학술 및 기술의 연구와 발표를 주된 목적으로 하는 단체(이하 "학술등 연구단체"라 한다)가 그 연구와 관련하여 실비 또는 무상으로 공급하는 재화 또는 용역

○ 세무관련 회계처리 부적정(재무실)

- 2019년도 법인세 신고시 연구원 노후시설보수비(정부출연금) 예산집행분 중 자본적지출 건(감가상각비 및 충당금) 1건, 65,14,000원을 누락함
※ 2019.12.26., 연구11동 공기압축기 부대설치공사 65,144,000원

○ 비수익사업비용을 수익사업으로 과다계상 처리(재무실)

- 2019년도 법인세 신고시 연구사업 간접원가 항목 중 비수익사업비용(지식재산권출원등록비 등) 598,933,277원을 수익사업비용으로 과다하게 처리함

계정과목	수익사업 연구간접원가 해당금액	수익사업 연구간접원가 반영금액	과다계상금액(원)
연구개발능률성과급	150,000,000	140,616,187	9,383,813
연구실안전관리비	2,846,240	139,990,817	-137,144,577
연구보안관리비	-	1,964,989	-1,964,989
연구윤리활동비	-	3,564,195	-3,564,195
연구개발준비금	-	95,971,689	-95,971,689
과학문화활동비	407,000	124,881,013	-124,474,013
지식재산권출원등록비	17,813,385	263,011,012	-245,197,627
합계	171,066,625	769,999,902	-598,933,277

5. 조치 사항

1) 세무조사 결과 부적정 세무처리 해당분 세금 납부(45,160,470원)

※ 2021.8.24. 납부 완료

2) 후속조치 방안

- 민간수탁 연구용역 사업에 대한 부가가치세 적용
 - 민간수탁 연구용역 과제 수주시 「부가가치세법」 제26조제1항제18조 및 동법 시행령 제45조제2호에 따라 과세대상 사업으로 관리, 세금계산서 발행 및 회계법인 자문 등을 통한 연구사업 검토를 철저히 할 필요가 있음
- 정부출연금 예산집행 시 노후시설보수비 항목 등에 대해 자본적지출 및 수익적지출 구분을 명확히 하고, 법인세 신고시 철저한 회계처리가 필요함
- 연구사업 간접원가 항목에 대해 수익사업과 비수익사업 비용 처리를 명확히 하여 수익사업으로 과다 계상되지 않도록 법인세 신고시 철저한 회계처리가 필요함
- 연구사업 및 기술료, 시험검사사업 등 세금계산서를 발행·관리하는 행정담당자들에 대해 정기적인 세무관련 교육 등 수시로 변화하는 세무관련 법규에 대해 중요성 인식 및 이해, 관심도 제고가 필요함
- 중장기적으로 회계분야를 포함한 세무관련 전담인력의 확충 검토

3) 업무담당부서에 대한 조치사항

- (연구운영실) 민간수탁 연구용역 과제에 대해 「부가가치세법」 제26조제1항제18조 및 동법 시행령 제45조제2호에 따라 과세대상 사업관리 및 세금계산서 발행 등 연구사업 관리를 철저히 하고
- (기술사업화실) 국외 기술료 수입액이 영세율일 경우에도 매출신고를 누락하지 않도록 관련업무 담당자에 대한 부서 내 철저한 검토확인 절차를 마련, 업무를 처리하고
- (재무실) - 매분기 다음달 25일 부가가치세 납부신고시 과세대상 과제에 대한 세금계산서 정상발행 여부 및 영세율 신고가 누락되지 않도록 확인하고,
 - 매 회계연도 다음 해 3월말 법인세 신고시 정부출연금(노후시설보수비) 비용처리 및 수익사업 비용처리 등 세법상 적용에 대해 관련부서 협의 및 자문회계법인 검토를 거쳐 처리하고,
 - 행정업무 담당자들에 대한 정기적인 세무교육 추진 등 세무업무의 중요성 제고를 위한 업무처리가 필요할 것으로 사료됨